



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Così composto:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - dott. Marta Ienzi | Presidente |
| - dott. Filomena Albano | Giudice rel. |
| - dott. Francesca Cosentino | Giudice |
- riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16485 del 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente

TRA

- Parte_1 (C.F._1), nato a Messina, il 13.02.1965,
rappresentato e difeso dall'avv. Mirko Piccardi, giusta procura in atti;

-ricorrente-

E

- Controparte_1 (C.F._2), nata a Roma, il 22.05.1958,
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Nucaro Amici, giusta procura in atti;

-resistente-

NONCHÉ

con l'intervento del Pubblico Ministero;

-interventore ex lege-

OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.

CONCLUSIONI: all'udienza del 28.01.2025 le parti precisavano le conclusioni.

Ragioni di fatto e diritto della decisione

Con ricorso ritualmente depositato e notificato, con pedissequo decreto di fissazione udienza, il sig. Parte_1 adiva questo Tribunale evidenziando che: aveva contratto matrimonio in Roma in data 31.10.1987 con Controparte_1 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1987, atto 01214, p. 2, s. A08), e dalla unione erano nate le figlie Per_1 (Roma, il 13/09/1993), Per_2 (Roma, il 12/07/1997) e Per_3 (Roma, il 29/01/1999); venuta meno la comunione materiale e spirituale, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18580/2010 pubbl. il 21/09/2010, aveva dichiarato la separazione personale, con addebito nei suoi confronti, affidato le allora figlie minori ad entrambi i genitori, collocandole presso la madre a cui veniva assegnata la casa familiare (sita in Roma, via dei Colombi 119), aveva disposto che corrispondesse alla moglie per il di lei mantenimento la somma mensile di € 500 e per il mantenimento delle tre figlie la somma mensile di € 1200, ripartendo tra entrambi i genitori in pari misura le spese straordinarie. Il sig. Pt_1 aggiungeva che, successivamente, nel 2010, aveva avuto gravi problemi di salute, si era sottoposto a un intervento chirurgico che gli aveva causato danni fisici permanenti, per i quali veniva dichiarato "INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67%" (cfr. all.3 ricorso). Tale situazione comprometteva la sua capacità economica e reddituale, tanto che riusciva a far

fronte agli obblighi economici nei confronti della moglie e delle figlie solo grazie al contributo economico dei propri parenti (zii paterni, Sig. *Persona_4* e Sig.ra *Persona_5* ; riferiva altresì di aver avuto una relazione con un'altra donna, dalla quale era nato il figlio *Per_6* (Roma il 13/10/2007), con lo stesso convivente; che, infine, nel marzo 2024, stante la propria situazione, riusciva ad accedere alla misura assistenziale dell'assegno di inclusione.

Tanto premesso, il ricorrente, decorsi i termini di legge, avuto riguardo del fatto che le figlie *Per_1* *Per_* e *Per_3* erano divenute tutte maggiorenni ed economicamente autosufficienti, (la figlia *Per_1* aveva anche costituito un nuovo nucleo familiare e lasciato la casa familiare), chiedeva fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, fosse disposta la revoca dell'assegnazione della casa familiare (sita in Roma, via dei Colombi 119) alla signora *CP_1* la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e delle figlie.

Con comparsa tardivamente depositata il 27.01.2025, si costituiva in giudizio la signora *CP_1* la quale, aderendo alla domanda di divorzio formulata dal marito, contestava di contro tutte le ulteriori avverse proposizioni, chiedendone il rigetto e la conferma delle statuizioni separative: assegnazione della casa familiare ove viveva unitamente alle figlie *Per_* e *Per_3* maggiorenni non autonome economicamente, nonché il riconoscimento di un assegno *di mantenimento* (rectius divorzile) per sé.

All'udienza del 28.01.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti e sentite le parti, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, senza ulteriore attività istruttoria, la riservava al Collegio per la decisione.

Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo *status* divorzile nonché sulle ulteriori domande formulate, e segnatamente quelle relative al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie e alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare così come formulata dal sig. *Pt_1* *Per_* nonché al contributo richiesto dalla moglie per il mantenimento delle figlie *Per_* e *Per_3* non essendoci questioni afferenti all'affidamento e collocamento dei figli stante la loro raggiunta maggiore età.

Status divorzile

Le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione prodotta comprovano che le stesse vivono separate in modo continuativo in forza di sentenza n. 18580/2010 pubbl. il 21/09/2010 RG n. 12016/2008 emessa dal Tribunale di Roma.

Tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza coniugale, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, risalente nel tempo, che rende intollerabile oltre che altamente improbabile la ripresa della convivenza coniugale.

Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, il Tribunale deve dichiarare definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare.

Assegno divorzile

Preliminarmente il Collegio osserva che *Controparte_1* costituendosi sono in data

27.01.2025 (il giorno prima dell'udienza), è decaduta dalla formulazione delle proprie istanze (*Il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473 bis 12, secondo, terzo e quarto comma*), con conseguente inammissibilità della domanda di assegno.

Con la pronuncia di status divorzile viene meno l'assegno di mantenimento in favore della signora CP_1 come conseguenza del venir meno dello stato separativo.

Solo per completezza, si evidenzia che, a norma dell'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni *“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”*.

Controparte_1 ha dichiarato (cfr. verbale udienza del 28.01.2025) di aver svolto, subito dopo la separazione, lavori saltuari (addetta alle pulizie), potendo contare per lungo tempo sull'aiuto della propria famiglia, in primis la madre (fino alla sua morte) e poi il padre e l'attuale compagno, non convivente, titolare di una pescheria. Il sig. Pt_1 invalido al 67%, percepisce indennità di invalidità € 300 e un reddito di inclusione € 500, vive nell'immobile di proprietà del marito della sorella, sig. Persona_4 acquistato da quest'ultimo a seguito di asta giudiziaria

Dalla istruttoria complessivamente svolta, tenuto conto della capacità reddituale/pensionistica di entrambe le parti, delle condizioni di salute del sig. Pt_1 deve ritenersi che la signora CP_1 -come peraltro fatto nel corso degli anni- sia in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.

Pertanto, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in capo alla signora CP_1 domanda da cui comunque la stessa era decaduta.

Mantenimento in favore delle figlie

Le parti sono genitori di Per_1 (32 anni), Per_2 (27 anni, prossima ai 28) e Per_3 (26 anni), tutte maggiorenni, le ultime due residenti con la madre nella casa familiare.

La figlia maggiore Per_1 (32 anni) -come riferito da entrambe le parti- vive assieme al suo compagno e i suoi tre figli, avendo costituito un nuovo nucleo familiare.

Con riguardo alle figlie Per_2 e Per_3 dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti è emerso quanto segue.

Per_2, dopo essersi diplomata in estetica e frequentato corsi appositi, ha iniziato a lavorare come estetista. Per_3 invece, lavora ad oggi presso la catena di fast-food Burger King, percependo (come riferito dalla madre) uno stipendio mensile di € 800. Oltre a ciò, la ragazza sta seguendo una scuola serale per prendere il diploma di ragioneria. Entrambe le ragazze, Per_2 e Per_3 continuano a vivere nella casa familiare con la madre, ove, per un certo periodo di tempo, è vissuto anche il compagno di Per_2.

Sulla scorta di quanto emarginato dalle parti, è indubbio che l'età delle ragazze, il loro

percorso di studi (non hanno conseguito gli studi superiori ma si sono fermate alla terza media) e professionale, sono circostanze tali da comportare la revoca di qualsiasi contributo per il loro mantenimento. Invero, tenuto conto del contesto socio culturale della famiglia è difficile ritenere che i guadagni, sia pure modesti delle figlie, non siano tali da consentire al padre di affrancarsi dai doveri di contribuzione. Si consideri che la madre stessa ha dichiarato di aver svolto lavori saltuari nel settore delle pulizie e che il padre è invalido e percettore di una modesta pensione. Le figlie sono state poste in condizione di essere indipendenti, a prescindere dai risultati in concreto conseguiti.

Sul punto, giova evidenziarsi che, quanto al diritto dei figli maggiorenni di continuare ad essere mantenuti dai propri genitori, il Supremo Collegio ritiene che lo stesso non possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17182/2020). Di conseguenza, la cessazione dell'obbligo di mantenimento deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento, nonché, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (cfr. Cass. n. 38366/2021; Cass. n. 12952/2016, Cass. n. 5088/2018).

Del resto, l'interpretazione consolidata della giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro nel mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché i genitori o il genitore interessato non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente (cfr. Cass. civ. 14.12.2018 n. 32529; Cass. civ. 26.9.2011 n. 19589; Cass. civ. 2.9.1996 n. 7990; Cass. civ. 7.5.1998 n. 4616; Cass. Civ. 7.4.2006 n. 8221). Secondo il consolidato ed ampiamente condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, *“... la cessazione di siffatto obbligo deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto”* (cfr. Cass. ord. n. 5088/2018; in termini v. anche Cass. n. 12952/2016).

Sulla base delle considerazioni che precedono, il Collegio dichiara cessato l'obbligo del padre di corrispondere alla madre il contributo per il mantenimento delle figlie, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento.

La domanda di revoca della assegnazione della casa coniugale a Controparte_1 deve essere accolta. Invero, l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale ha lo scopo di preservare la continuità delle abitudini domestiche dei figli minori nell'immobile costituente l'*habitat* familiare, al fine di non far gravare sui figli stessi il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.

Per pacifica giurisprudenza, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non

economicamente autonomi e conviventi con i genitori, il Giudice non può adottare alcun provvedimento di assegnazione, in quanto quest'ultimo è finalizzato unicamente a tutelare, sotto diversi aspetti, il regolare svolgimento della vita quotidiana della prole. Sulla scorta delle sopra descritte considerazioni, il godimento dell'immobile dovrà essere regolato unicamente dalle norme che discendono dal titolo giuridico su cui esso si fonda. Per le ragioni sopra esposte il Tribunale, tenuto conto dell'età delle ragazze, revoca l'assegnazione della casa coniugale alla signora CP_1 essendo venuti meno i presupposti dell'assegnazione della stessa.

Spese di lite

Le spese di lite avuto riguardo all'oggetto del giudizio devono dichiararsi compensate.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16485/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 (C.F._1), nato a Messina, il 13.02.1965, e Controparte_1 (C.F._2), nata a Roma, il 22.05.1958, che hanno contratto matrimonio in Roma in data 31.10.1987;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della predetta sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (anno 1987, atto 01214, p. 2, s. A08);
- dichiara inammissibile la domanda di assegno *divorzile* formulata da Controparte_1 e revoca a far data dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento l'obbligo di Parte_1 di pagare un assegno di mantenimento in suo favore;
- dichiara cessato l'obbligo di Parte_1 di corrispondere a Controparte_1 un assegno per il mantenimento delle figlie Per_1 Per_2 e Per_3 con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- revoca l'assegnazione a Controparte_1 della casa familiare;
- spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 03.02.2025

Il Giudice estensore
Dott.ssa Filomena Albano

Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi